

Nr. 139 Vortrag des Reichsjustizministers Gürtner bei Hitler. 15. Juni 1938

R 3001/20463, Bl. 184 Aufzeichnung Gürtners
Druck: SCHUBERT, Familien- und Erbrecht, S. 286

Beginn:

Beginn:

[Entwurf des Ehegesetzes]

I. Am 15. d. M. hat mir der Führer den Wunsch übermitteln lassen, von mir schleunigst über die beabsichtigte Regelung des Eherechts¹ unterrichtet zu werden. Dieser Vortrag fand am Abend des gleichen Tages statt.

Ergebnis:

– 1.

Der Führer ist mit der vorgeschlagenen Methode der Gesetzgebung einverstanden.

– 2.

Das Verfahrensrecht soll aus dem Entwurf wegbleiben, um seine Verkündung dadurch nicht zu verzögern².

– 3.

Der Ehescheidungsgrund „Unfruchtbarkeit“ wird in der vorgelegten Fassung (§§ 55 u. 56³) gebilligt.

– 4.

Der Führer lehnt jede Erleichterung der Ehescheidung im Falle der Kinderlosigkeit der Ehe ab wegen der bevölkerungspolitischen Nachteile, die aus einer solchen Regelung erwachsen könnten⁴.

– 5.

Der Führer wünscht für die Befreiung vom Ehehindernis des Ehebruchs⁵ einen richtungsweisenden Zusatz dahin, daß diese Befreiung gegeben werden soll, wenn nicht schwerwiegende Gründe der Eingehung der zweiten Ehe entgegenstehen⁶.

¹ S. Dok. Nrr. 127, 129. Die beiden getrennten Gesetzentwürfe über die Eheschließung und die Ehescheidung (Dok. Nr. 129 Anm. 7) waren vom RJuM mittlerweile zu einem „Gesetz zur Vereinheitlichung des Rechtes der Eheschließung und der Ehescheidung im Lande Österreich und im übrigen Reichsgebiet“ vereinigt worden. Eine eilig hs. konstituierte Fassung übergab Gürtner Lammers erst unmittelbar vor dem Vortrag bei Hitler am 15. 6.; R 43 II/1523a, Bl. 64–93. Vgl. GRUCHMANN, Ehegesetz, S. 73f.

² Das Verfahrensrecht war auch in den bisherigen Entwürfen nicht enthalten und ging in die 1. DVO vom 27. 7. 1938 (RGL. I S. 923) ein; s. PFUNDTNER/NEUBERTII b 59, S. 111–170.

³ GesEntw. § 55 *Unfruchtbarkeit* lautete: „(1) Ein Ehegatte kann Scheidung begehren, wenn der andere nach der Eheschließung vorzeitig unfruchtbar geworden ist. – (2) Die Scheidung ist ausgeschlossen, wenn die Ehegatten miteinander erbgesunde eheliche Nachkommenschaft oder ein gemeinschaftlich an Kindes Statt angenommenes erbgesundes Kind haben. – (3) Wer selbst unfruchtbar ist, hat kein Recht auf Scheidung. Das gleiche gilt für den Ehegatten, der eine neue Ehe aus gesundheitlichen Gründen nicht würde eingehen dürfen oder dem das Gesundheitsamt hiervon abraten müßte.“

§ 56 *Vermeidung von Härten*: „In den Fällen der §§ 52 bis 55 [§ 52 *Auf geistiger Störung beruhendes Verhalten*, § 53 *Geisteskrankheit*, § 54 *Ansteckende und ekelerregende Krankheit*] darf die Ehe nicht geschieden werden, wenn das Scheidungsbegehren sittlich nicht gerechtfertigt ist. Dies ist in der Regel dann anzunehmen, wenn die Auflösung der Ehe den anderen Ehegatten außergerichtlich hart treffen würde. Ob dies der Fall ist, richtet sich nach den Umständen, namentlich auch nach der Dauer der Ehe, dem Lebensalter der Ehegatten und dem Anlaß der Erkrankung oder der Unfruchtbarkeit.“

In der Endfassung des Gesetzes firmierten diese Bestimmungen als §§ 53 und 54.

⁴ Über diese Frage hatte es mit dem StfD langwierige Differenzen schon über den Vorentw. eines separaten EhescheidungsG gegeben; s. SCHUBERT, Familien- und Erbrecht, S. 243, 249 f.

⁵ GesEntw. § 9, gleichlautend mit § 9 des vorausgehenden Entw. eines EheschließungsG; s. Dok. Nr. 127 Anm. 11.

⁶ § 9 (2) erhielt in der KabVorl. (u. Anm. 7) folg. Fassung: „Von dieser Vorschrift kann Befreiung bewilligt werden. Sie soll nur dann versagt werden, wenn schwerwiegende Gründe der Eingehung der neuen Ehe entgegenstehen.“

Im übrigen mit den Vorschlägen einverstanden, insbesondere auch in bezug auf die Dispensehe.

II. Zur Abteilung IV⁷.

Abdruck Herrn StS Dr. Freisler

Berlin, den 17. Juni 1938

[...]⁸

Gtr [Gürtner]

⁷ Abt. für bürgerl. Recht des RJuM. – Zum Fortgang: Die Entscheidung Hitlers machte sowohl die Bitte des RKiM Kerl vom 14. 6. 1938 gegenstandslos, „die noch offenen Fragen (Konventionalscheidung bei kinderlosen Ehen, Reform des Scheidungsverfahrens)“ in einer Schlußbesprechung zu behandeln, wie sie auch das Zaudern von Heß beendete, der Gürtner nun am 17. 6. telefon. sein Einverständnis mit dem GesEntw. erklärte. Auf Wunsch von Heß wurden aber noch das Ehehindernis der unechten Schwägerschaft („Geschlechtsverkehr mit Verwandten gerader Linie des anderen Verlobten“; s. Dok. Nr. 127 Anm. 10), das im übrigen schon durch die Familienrechtsnovelle vom 12. 4. 1938 beseitigt war (Dok. Nr. 59 zu Art. 1), und der Scheidungsgrund der Lebensnachstellung, weil ohne weiteres unter die „sonstigen schweren Eheverfehlungen“ fallend, ersatzlos gestrichen (§§ 11, 49). R 3001/20463, Bl. 192, 284; R 43 II/1523a, Bl. 94. Am 18. 6. stellte der RJuM dem RMRk die KabVorl. m. d. B. zu, die Widerspruchsfrist auf eine Woche abzukürzen, am 29. 6. wurde dem RJuM die Annahme der Vorlage im Umlaufweg mitgeteilt, und Hitler fertigte das *Gesetz zur Vereinheitlichung des Rechtes der Eheschließung und der Ehescheidung im Lande Österreich und im übrigen Reichsgebiet* am 6. 7. 1938 aus (RGL I S. 809); s. Anhang, FV 362*; R 43 II/1523a, Bl. 95–138; R 3001/20463, Bl. 189–225, 254. Abdruck mit Begründung: SCHUBERT, Familien- und Erbrecht, S. 120–168. Kommentar: PFUNDTNER/NEUBERT II b 59, S. 1–110. DNB-Ankündigung und Pressemitteilungen: R 43 II/ 1523a, Bl. 139–144; R 3001/20463, Bl. 277–291; vgl. NS-PRESSEANWEISUNGEN 6/II, Nr. 1884. Goebbels, der zunächst skeptisch war („Noch nicht erschöpfend, aber ein Anfang. Besser als garnichts.“), lobte am neuen EheG nun: „Bedeutende und sehr kluge Änderungen. Große Debatte darüber in der Öffentlichkeit. Jedenfalls sind nun eine Reihe schwerster Mängel beseitigt.“ GOEBBELS, Tagebücher I 5, S. 361, 375. Der Evangel. Oberkirchenrat Wien dankte Hitler mit Schreiben vom 21. 7. 1938 für die Beendigung der „widersinnige[n] Verschiedenheit des Eherechtes in unserem Lande“ (Anhang, FV 448*), während das AA am 31. 7. von einem „sehr schmerzlichen Eindruck“ im Vatikan berichtete, wo das Gesetz gleichwohl „angesichts der immer radikaler werdenden Maßnahmen des Dritten Reichs mit Bezug auf Religion und Kirche nicht sonderlich überrascht“ habe; R 3001/20463, Bl. 422–430, 434–436; R 43 II/1523, Bl. 205–210; R 43 II/1523a, Bl. 167. Zu Inhalt und Wertung s. BLASIUS, Ehescheidung, S. 205–209; GRUCHMANN, Ehegesetz, S. 74–83. – Im Sudetenland führte man das neue Eherecht durch VO vom 22. 12. 1938 (RGL I S. 1987) ein. Bei der praktischen Umsetzung des EheG stand dessen § 55 im Vordergrund, der die Scheidung aufgr. objektiver Zerrüttung der Ehe nach dreijähriger Trennung zuließ, ohne daß es auf das Verschulden eines Ehegatten ankam; vgl. R 43/1523a, Bl. 253–270. Zur dezidierten Auffassung Hitlers hierzu am Fall des Scheidungsprozesses Esser s. Anhang, FV 519*, zur Wirkungsgeschichte allgemein BLASIUS, Ehescheidung, S. 210–223; D. NIKSCH, Die sittl. Rechtfertigung des Widerspruchs gegen die Scheidung der zerrütteten Ehe in den Jahren 1938–1944, Jur. Diss. Köln 1990.

⁸ Übermittlung einer Abschrift der vorstehenden Aufzeichnung an RKiM Kerl, 17. 6. 1938; R 3001/20463, Bl. 185.

Zitierhinweis

Nr. 139 Vortrag des Reichsjustizministers Gürtner bei Hitler. 15. Juni 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d139>